

الفقه

ملخص الدرس الأول:

المقدمة:

- الدرس الأول في مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الزيتوني، يركز على مباحث الزكاة، الصوم، والحج، معتمداً على كتاب **الحبل المتين** لابن المؤقت، وهو شرح لمنظومة المرشد المعين على **الضروري من علوم الدين** لابن عاشر.

- السنة الثانية تشمل:

- **الفصل الأول:** الزكاة والصوم.

- **الفصل الثاني:** الحج.

- السنة الأولى تناولت من الطهارة إلى الصلاة.

نصائح لطالب العلم:

1. **الاجتهاد في الطلب:** العلم يتطلب جدًا ومثابرة. "إن أعطيتك كلك، أعطاك بعضه، وإن أعطيتك بعضك، لم يعطك شيئاً". يحتاج إلى مذاكرة وتكرار لترسيخ المعلومات.

2. التحلي بالأدب:

- مع الله: الامتثال لأوامره والانتهاز عن نواهيه.

- مع النبي: اتباع أوامره واجتناب نواهيه وتوقيره.

- مع الخلق: الأدب مع الناس.

3. **التمذهب بلا تعصب:** دراسة المذهب المالكي دون تعصب، مع احترام المذاهب الأخرى (الحنفي، الشافعي، الحنبلي)، لأن الهدف هو التعبد لله، والمذاهب وسيلة لخدمة الأمة.

مراحل الفقه المالكي:

- المذهب المالكي أسسه الإمام مالك بن أنس (93-179 هـ)، إمام دار الهجرة، ومر بمراحل:

1. التأسيس: وضع الأسس بواسطة مالك.
2. التفريع: تطوير الفروع على الأصول.
3. التطبيق: تطبيق الأحكام.
4. النقد: مراجعة وتصحيح.
5. الجمع والاختصار: تلخيص الأحكام وتيسيرها.

ترجمة المؤلفين:

1. ابن عاشر:

- عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري، أندلسي الأصل، فاسي المولد، أشعري العقيدة، مالكي المذهب، جنيدي الطريقة (تصوف).

- ولد عام 990 هـ.

- أشهر مؤلفاته: **المرشد المعين على الضروري من علوم الدين**، منظومة في الفقه المالكي.

2. ابن المؤقت:

- محمد بن محمد بن عبد الله بن مبارك المسفيوي المراكشي المالكي.

- ولد عام 1312 هـ، وتوفي عام 1369 هـ.

- لقب بالمؤقت لأن أسرته كانت تدير بيت التوقيت بالجامع اليوسفي بمراكش.

- له أكثر من 80 مؤلفاً، أبرزها **الحبل المتين**، شرح منظومة ابن عاشر.

مبحث الزكاة:

- تعريف الزكاة: الركن الثالث من أركان الإسلام.

- ما تجب فيه الزكاة (حسب ابن عاشر): "فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم".

1. العين: الذهب والفضة (تشمل النقود الحديثة إذا بلغت النصاب).

2. الحب والثمار: 20 صنفًا عند المالكية:

- الحبوب (18 صنفًا):

- القطنيات السبع: البسلة، الجلبان، الفول، العدس، اللوبيا، الحمص، الترمس (جُمعت في: "جهل فتعب").
- معها: القمح، الشعير، السلت (شعير النبي)، الدخن، الأرز، الذرة، العلس.
- ذوات الزيوت الأربعة: السمسم، الزيتون، حب الفجل، القرطم.
- الثمار (2 فقط): التمر، الزبيب.
- شرط: أن تكون مما يُقتات (يؤكل) ويُدخر (يُخزن).
- 3. النعم (الماشية): الإبل، البقر، الغنم (بأصنافها).

شروط وجوب الزكاة:

- في العين والأنعام: وجوب الزكاة كل عام بشرط تمام الحول (سنة قمرية) على الأصل، لا على الربح.
- في الحبوب: وجوب الزكاة عند الإفراك (اللبس، الجفاف، زوال الرطوبة، اكتمال النضج).
- في التمر والزبيب: عند الطيب (بلوغ الحد الذي يجوز بيعه، أي النضج والحلاوة).
- في ذوات الزيوت: تُخرج الزكاة من الزيت (الدهن) لا من الحب، بشرط بلوغ النصاب.

مقدار النصاب والزكاة:

- في الحبوب والثمار:
 - النصاب: خمسة أوسق (600 كجم تقريباً).
 - الوسق = 60 صاعاً.
 - الصاع = 4 أمداد (بمد النبي صلى الله عليه وسلم).
 - المد = 500 غرام تقريباً (متوسط اليدين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين).
 - إجمالاً: 5 أوسق × 60 صاع × 2 كجم (4 أمداد) = 600 كجم.
- مقدار الزكاة:
 - العشر (10%): إذا سُقيت بماء السماء أو العيون (بدون كلفة).
 - نصف العشر (5%): إذا سُقيت بكلفة (مثل الدواليب، الدلاء، الأيدي).

- يُعتبر النصاب بعد اللبس والتصفية (للحبوب) وبعد الجفاف (للثمار).
- الزيادة على النصاب: تُخرج الزكاة عنها ولو قلّت (مثل: 601 كجم تُخرج زكاتها مع الـ 600 كجم).

الخاتمة:

- الدرس يقدم مقدمة عامة لمادة الفقه، نصائح لطالب العلم، ترجمة لابن عاشر وابن المؤقت، ويبدأ بمبحث الزكاة، موضحاً الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشروطها. يختتم بالدعاء والسلام.

ملخص الدرس الثاني:

المقدمة:

- الدرس الثاني في مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الزيتوني، يواصل تناول مبحث الزكاة من كتاب الحبل المتين لابن المؤقت، شرحاً لمنظومة المرشد المعين لابن عاشر، مع التركيز على زكاة العين وزكاة عروض التجارة.

زكاة العين (الذهب والفضة):

- نصاب الفضة: 200 درهم شرعي، أي ما يعادل 588 غراماً من الفضة (1 درهم = 2.94 غرام $\times 200 = 588$ غرام).
- نصاب الذهب: 20 ديناراً شرعياً، أي ما يعادل 84 غراماً من الذهب (1 دينار = 4.20 غرام $\times 20 = 84$ غرام).
- مقدار الزكاة: ربع العشر (2.5%) من الذهب أو الفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحال.
- النقود الحديثة: الأوراق النقدية الحالية تُعامل معاملة الذهب والفضة، ويُحسب نصابها بقيمة 84 غراماً من الذهب (أو 588 غراماً من الفضة) بسعر السوق الحالي.
- الإخراج: يجوز إخراج الزكاة بالذهب عن الفضة أو بالفضة عن الذهب أو بما ينوب عنهما (مثل النقود الورقية)، مع مراعاة سعر الصرف وقت الإخراج.

زكاة عروض التجارة:

- تعريف العروض: تشمل العقارات، الرباع (المنازل والبيوت)، الثياب، الحيوانات، وغيرها مما يُعد للتجارة.
- أنواع التجارة:
- 1. تجارة الإدارة: التاجر (المدير) يبيع بما يحصل عليه من ربح ورأس مال، ولا يستقر عنده مال أو عرض طويلاً (مثل أصحاب الحوانيت أو مستوردي السلع).
- كيفية الزكاة: يُقَوَّم العروض كل عام بقيمتها السوقية (ولو كسدت لسنوات)، ويُضاف المال النقدي

- (الناض) إلى قيمة العروض، وتُخرج الزكاة (2.5%) إذا بلغت النصاب وحال الحول.
2. **تجارة الاحتكار:** التاجر (المحتكر) يتربص بسلعته لارتفاع الأسعار لبيعها بربح كبير.
- **كيفية الزكاة:** يُزكي المقبوض من ثمن العروض أو الدين عند قبضه (ولو كسدت السلع سنوات)، بشرط بلوغ النصاب ومرور حول على أصل العرض أو الدين.

- شروط زكاة عروض التجارة:

1. أن يملك العرض بمعاوضة مالية (شراء أو مقايضة).
2. أن ينوي التاجر التجارة بالعرض (إذا كان للقنية/الاستعمال الشخصي، فلا زكاة فيه).
3. أن يكون المال المدفوع في العرض نقدًا أو عرض تجارة.

- زكاة الدين:

- إذا كان الدين على المدين (شخص مدين للتاجر)، يُزكي التاجر الدين بعد قبضه، بشرط مرور حول على أصل الدين.
- يُحسب الحول من وقت ملك الأصل (العرض أو الدين).

- عروض القنية:

- العروض المعدة للاستعمال الشخصي (مثل الدار، العبد، الخادم، الفرس، الأثاث، الثياب، الفراش) لا زكاة فيها.

- الخاتمة:

- **الدرس يركز على زكاة العين (الذهب والفضة) ونصابها، وزكاة عروض التجارة (الإدارة والاحتكار)، مع شروطها وكيفية إخراجها.** يختتم بالدعاء والسلام، مع التأكيد على أهمية فهم هذه الأحكام بدقة.

ملخص الدرس الثالث:

المقدمة:

- الدرس الثالث في مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الزيتوني، يواصل تناول مبحث الزكاة من كتاب الحبل المتين لابن المؤقت، شرحاً لمنظومة المرشد المعين لابن عاشر، مع التركيز على زكاة الماشية (الإبل والبقر)، على أن يُكمل الحديث عن زكاة الغنم في الحصة القادمة.

زكاة الإبل:

- نصاب الإبل وما يجب إخراجه (حسب أبيات ابن عاشر):
- من 5 إلى 9 رؤوس: تُخرج شاة جدعة (ذات سنة على المشهور في المذهب المالكي).
- من 10 إلى 14: شاتان.
- من 15 إلى 19: ثلاث شياه.
- من 20 إلى 24: أربع شياه.
- من 25 إلى 35: بنت مخاض (أنثى أوفت سنة ودخلت في الثانية، سميت كذلك لأن أمها حامل أو مخفضة في بطنها).
- من 36 إلى 45: بنت لبون (أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت كذلك لأن أمها ولدت ولها لبن جديد).
- من 46 إلى 60: حقة (أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت كذلك لأنها استحققت الحمل أو الركوب).
- من 61 إلى 75: جذعة (أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة).
- من 76 إلى 90: بنتا لبون.
- من 91 إلى 120: حقتان.
- من 121 إلى 129: إما حقتان أو ثلاث بنات لبون (الخيار للساعي، أي مُجبي الزكاة).
- من 129 فأكثر: القاعدة تتغير بعد 129، ففي كل 40 رأس بنت لبون، وفي كل 50 رأس حقة.
- مثال: 130 رأس = حقة (50) + بنت لبون (40) + بنت لبون (40).

- مثال: 140 رأس = حقتان (100) + بنت لبون (40).

- ملاحظات:

- من 5 إلى 24 رأسًا، تُخرج الزكاة من الغنم (شياه)، ومن 25 فأكثر تُخرج من جنس الإبل.
- الخيار في الإخراج (مثل حقتان أو ثلاث بنات لبون) يكون للساعي (مُجبي الزكاة) لصالح الفقراء.

زكاة البقر:

- نصاب البقر وما يجب إخراجه:

- من 1 إلى 29 رأسًا: لا زكاة.
- من 30 إلى 39: تبيع (ذكر أو أنثى أوفى سنتين ودخل في الثالثة، سمي تبيعًا لأنه يتبع أمه أو لاستواء قرنيه).
- من 40 إلى 59: مسنة (أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة).
- من 60 إلى 69: تبيعان.
- من 70 إلى 79: مسنة + تبيع.
- من 80 إلى 89: مستنان.
- من 90 إلى 99: ثلاثة أتبعه.
- من 100 إلى 109: مسنة + تبيعان.
- من 110 إلى 119: مستنان + تبيع.
- من 120 فأكثر: الخيار بين أربعة أتبعه أو ثلاث مسنات.
- القاعدة العامة:

- إذا لم يصل العدد إلى 120، ففي كل 30 رأس تبيع، وفي كل 40 رأس مسنة.
- عند 120 رأسًا: يُخَيَّر الساعي بين أربعة أتبعه (4 × 30) أو ثلاث مسنات (3 × 40).

الخاتمة:

- الدرس يركز على زكاة الماشية (الإبل والبقر)، موضحةً نصاب كل نوع وما يجب إخراجه مع

التفصيل في الأعمار والمصطلحات. يختتم بالدعاء والسلام، مع الإعلان عن استكمال زكاة الغنم في الحصة القادمة.

ملخص الدرس الرابع:

المقدمة:

- الدرس الرابع في مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الزيتوني، يواصل تناول مبحث الزكاة من كتاب الحبل المتين لابن المؤقت، شرحاً لمنظومة المرشد المعين لابن عاشر، مع التركيز على زكاة الغنم وزكاة الأرباح والنسل.

زكاة الغنم:

- تعريف الغنم: تشمل الشياه والماعز (ذكوراً وإناثاً).
- نصاب الغنم وما يجب إخراجه (حسب أبيات ابن عاشر):
- من 1 إلى 39 رأساً: لا زكاة.
- من 40 إلى 120 رأساً: شاة واحدة (جذع أو جذعة، أي أتمت سنة ودخلت في الثانية).
- من 121 إلى 200 رأس: شاتان.
- من 201 إلى 399 رأس: ثلاث شياه.
- من 400 رأس فأكثر: في كل 100 رأس شاة واحدة (مثال: 400 رأس = 4 شياه، 500 رأس = 5 شياه، 600 رأس = 6 شياه، وهكذا).

- ملاحظات:

- الشاة المخرجة يجب أن تكون جذعة (ذات سنة على الأقل).
- القاعدة: بعد 400 رأس، تُحسب الزكاة بمعدل شاة لكل 100 رأس، مهما زاد العدد (حتى لو بلغت الألوف).

زكاة الأرباح والنسل:

- تعريف الأرباح والنسل:

- الأرباح: الزيادة في المال الناتجة عن التجارة (زيادة ثمن المبيع على ثمنه الأصلي، سواء بالذهب أو الفضة).

- النسل: أولاد الأنعام (نتاج الماشية بالولادة).

- الطارئ: الفائدة التي تزيد على المال أو الماشية من غير ولادة أو تجارة (مثل الهبة، الإرث، أو الشراء).

- حكم زكاة الأرباح:

- حول الربح يتبع حول الأصل (سواء كان الأصل نصاباً أم لا).

- مثال 1: شخص عنده 20 ديناراً ذهبياً (نصاب الذهب) لمدة 10 أشهر، اشترى بها سلعة وباعها بعد شهرين بـ 30 ديناراً. يُزكي الأصل (20 ديناراً) والربح (10 دنانير) معاً، لأن حول الربح يتبع حول الأصل.

- مثال 2: شخص عنده 15 ديناراً (أقل من النصاب) لمدة 10 أشهر، اشترى سلعة وباعها بعد شهرين بـ 20 ديناراً (نصاب). يُزكي الجميع (20 ديناراً) لأن حول الربح يتبع حول الأصل.

- حكم زكاة النسل:

- حول النسل (أولاد الأنعام) يتبع حول الأصول (الأمهات)، سواء كانت الأصول نصاباً أم لا.

- مثال 1: شخص عنده 80 رأساً من الغنم (نصاب = شاة واحدة)، وقبل تمام الحول توالدت حتى صارت 121 رأساً. يُخرج شاتين (لأن النسل أكمل النصاب، وحوله يتبع حول الأصل).

- مثال 2: شخص عنده 30 رأساً (أقل من النصاب)، توالدت قرب الحول حتى صارت 40 رأساً. يُخرج شاة واحدة (لأن النسل أكمل النصاب، وحوله يتبع حول الأصل).

- حكم الطارئ:

- الطارئ (ما يُضاف للماشية أو المال بغير ولادة أو تجارة، مثل الشراء، الهبة، أو الإرث) لا يتبع حول الأصل، بل يتطلب حولاً جديداً.

- مثال: شخص عنده 30 رأساً من الغنم (أقل من النصاب)، اشترى 10 رؤوس أخرى ليصبح

المجموع 40 رأسًا. لا تُزكى فورًا، بل يُستقبل حول جديد من وقت اكتمال النصاب (40 رأسًا).
- إذا كان الأصل أقل من النصاب أو كان عرض قنية (للاستعمال الشخصي)، فلا زكاة فيه ولا في الطارئ حتى يكتمل النصاب ويحول الحول.

الخاتمة:

- الدرس يركز على زكاة الغنم (نصابها وما يجب إخراجه) وزكاة الأرباح والنسل، مع توضيح أن حول الربح والنسل يتبع حول الأصل، بينما الطارئ يتطلب حولًا جديدًا. يختتم بالدعاء والسلام.

ملخص الدرس الخامس:

المقدمة:

- الدرس يتناول أحكام الزكاة في المذهب المالكي، مع التركيز على:
- 1. عدم وجوب الزكاة في الوقت (ما بين الفريضتين).
- 2. عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب.
- 3. عدم وجوب الزكاة في العسل، الفواكه، والخضر.
- 4. الجمع بين الأصناف المتشابهة لحساب النصاب.

1. عدم وجوب الزكاة في الوقص:

- الوقص: هو ما بين الفريضتين في زكاة الماشية، أي الزيادة على النصاب الأدنى التي لا تصل إلى النصاب الأعلى.
- مثال في الغنم:
- من 40 إلى 120 رأساً: تُخرج شاة واحدة فقط، والزيادة (مثل 60 أو 70) لا زكاة فيها.
- عند 121 رأساً: تُخرج شاتان.
- مثال في الإبل:
- من 5 إلى 9 إبل: تُخرج شاة واحدة، والزيادة (6-9) لا زكاة فيها.
- من 10 إلى 14: تُخرج شاتان.
- مثال في البقر:
- من 40 إلى 59 رأساً: تُخرج بقرة مسنة واحدة، والزيادة لا زكاة فيها.
- الخلاصة: الوقص هو الزيادة بين النصابين التي لا تُوجب زكاة إضافية.

2. عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب:

- لا زكاة في أي مال (عين، حرث، ماشية) إذا لم يبلغ النصاب.
- مثال: 130 درهماً أو 19 درهماً لا زكاة فيها لأن النصاب 200 درهم.

- ينطبق هذا على جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة.

3. عدم وجوب الزكاة في العسل، الفواكه، والخضر:

- السبب: الزكاة تجب فيما يُقتات ويُدخر (يُخزن للعيش)، مثل الحبوب (قمح، شعير) والثمار (تمر، زبيب).

- العسل، الفواكه، والخضر ليست مما يُقتات ويُدخر غالبًا، لذا لا زكاة فيها عند المالكية.

- مثال: العسل لا يُعتبر قوتًا أساسيًا يعيش عليه الناس، فلا زكاة فيه.

4. الجمع بين الأصناف المتشابهة في حساب النصاب:

- يجوز ضم الأصناف المتقاربة لتكوين النصاب، ولا يُشترط أن يكون المال من صنف واحد.
- أمثلة:

1. الذهب والفضة:

- يُضم الذهب إلى الفضة بالجزء (نسبة الوزن)، وليس بالقيمة.

- مثال: 10 دنانير ذهبية (تساوي 100 درهم) + 100 درهم فضة = 200 درهم (نصاب مكتمل).

- يجوز إخراج الزكاة من الذهب عن الفضة أو العكس (على المشهور).

2. الضأن والماعز:

- يُضم الضأن إلى الماعز لتكوين النصاب (مثل 30 ضأن + 10 ماعز = 40 رأسًا).

- تُخرج الزكاة من الصنف الأكثر (الضأن إذا كان أكثر)، وإن تساوى يُختار الأنفع للفقير.

3. الإبل البخت والعراب:

- تُضم الإبل البخت (الضخمة قصيرة السنام) إلى العراب (الإبل العربية المعهودة) لحساب النصاب.

4. البقر والجواميس:

- تُضم البقر إلى الجواميس لحساب النصاب.

5. القمح، الشعير، والسلت:

- يُضم القمح إلى الشعير والسلت (نوع من الشعير بلا قشر، يُسمى شعير النبي عند المغاربة).

6. الزبيب والتمر:

- تُضم أنواع الزبيب إلى بعضها، وأنواع التمر إلى بعضها، لكن لا يُضم الزبيب إلى التمر.
- **الخلاصة:** يُحسب النصاب بالتجزئة (الوزن أو العدد) وليس بالقيمة، ويُخرج من الصنف الأكثر أو الأنفع.

الفرق بين زكاة العين والحرث وزكاة الماشية:

- **العين والحرث:** تُزكى الزيادة على النصاب وإن كانت قليلة.
- **الماشية:** لا تُزكى الزيادة (الوقص) بين الفريضتين.

الخاتمة:

- **الدرس يوضح أحكام الزكاة في المذهب المالكي، مع التركيز على الوقص، النصاب، استثناء العسل والخضر والفواكه، وضم الأصناف المتشابهة. يختتم بالدعاء والسلام.**

تلخيص الدرس السادس:

بداية الدرس:

- يبدأ بالحمدلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، مع الدعاء بالتوفيق للفقهاء في الدين.

- استكمال من الحصة السابقة حول الجمع بين الأصناف المتشابهة في حساب النصاب.

استكمال الجمع بين الأصناف المتشابهة في النصاب:

- في زكاة الحرت:

- لا فرق بين نصاب من نوع واحد (قمح، شعير، سلت) أو ملفق من أنواع (مثال: 200 كجم قمح + 200 كجم شعير + 200 كجم سلت → يجمع ويكمل النصاب وتخرج الزكاة).

- في القطاني:

- لا فرق بين نوع واحد أو أنواع متعددة (فول، عدس، حمص، سق → يجمع ويزكى).

- في الزبيب والتمر:

- لا فرق بين لون/صنف واحد أو ملفق (زبيب أحمر/أسود، تمر صنفين أو أكثر).

تنبيهات لغوية/فقهية:

- البخت: إبل خراسان ضخمة ذات سنامين (خلاف الإبل العربية).

- الجواميس: بقر سود ضخام، صغيرة الأعين، طويلة الخراطيم، بطيئة، قوية، لا تفارق الماء.

- القطاني: جمع قطينة (كل ما له غلاف)، سميت كذلك لقلّة استعمالها فتقطن البيوت.

مصارف الزكاة (الأصناف الثمانية):

- استناداً لقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ..." (التوبة: 60).

- نظمها ابن عاشر:

< مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب أحرار إسلام ولم
يقبل مريب

| الصنف | التعريف المختصر |

|-----|-----|

| الفقير | من له شيء لا يكفي له عامه (أو قوت طعامه). |

| المسكين | المعدم الذي لا شيء له (أحوج من الفقير). |

| غاز | المجاهد في سبيل الله. |

| عتق | في الرقاب (عتق الرقيق بالزكاة). |

| عامل | جباة الزكاة (يجمعونها ويصرفونها). |

| مدين | الغارم (مدين لمصلحة عامة أو شخصية). |

| مؤلف القلب | الكفار يُعطون للترغيب في الإسلام (أو ضعاف الإيمان). |

| محتاج غريب | ابن السبيل (المسافر المنقطع). |

شروط عامة في الأصناف (خاصة الفقير والمسكين):

1. الحرية (إلا في "الرقاب").

2. الإسلام (إلا في "المؤلفة قلوبهم").

3. نفقاته غير واجبة على مليء (لا يُعطى إذا كان له قريب غني واجب النفقة عليه).

4. ليس من آل البيت صلی الله عليه وسلم (الصدقة محرمة عليهم).

تنبيه هام:

- لم يقبل مريب: لا يُقبل قول مدعي الفقر إذا كانت حاله تكذبه (شهادة حال) → يُكلف بالبينة لإثبات الحاجة.

الوقف في الدرس:

- توقف عند الصنفين الأول والثاني (الفقير والمسكين).
- البقية (6 أصناف) في الحصة القادمة إن شاء الله.

دروس مستفادة:

1. الجمع بين الأصناف المتشابهة في النصاب يسهل إخراج الزكاة ويوسع دائرة المزكين.
2. مصارف الزكاة 8 أصناف محددة شرعاً، لا تجوز الزكاة لغيرهم.
3. الفقير والمسكين أولى الأصناف، لكن بشروط أربعة (حرية، إسلام، عدم وجوب نفقة على غني، ليس من آل البيت).
4. لا تُعطى الزكاة لمن حاله تكذب دعواه إلا ببينة.

الخاتمة:

- الدرس يركز على استكمال الجمع في النصاب، ثم بداية مصارف الزكاة مع التركيز على الفقير والمسكين وشروطهما.
- الحصة القادمة: استكمال الأصناف الستة الباقية إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

تلخيص الدرس السابع

كتاب: شرح ابن المؤقت على متن ابن عاشر
الباب: استكمال مصارف الزكاة + زكاة الفطر

استكمال مصارف الزكاة (8 أصناف)

1. في سبيل الله

- المجاهد الذي يجب عليه الجهاد (حر، ذكر، مسلم، مكلف، قادر).
- لا يُعطى إلا في حال تلبسه بالغزو فعلاً.

2. في الرقاب (العق) (العتق)

- شراء رقيق مؤمن لا عقد حرية فيه (ليس فيه شائبة حرية أصلاً).
- يُعتق بها (الوالي أو من ولي زكاته).

3. العاملون عليها

- جامع الزكاة، كاتبها، مفرقها، حارسها.
- يُعطى من الزكاة ولو كان غنياً (لأنها أجرته).

4. الغارمون

- من عليه دين فعلي في أمر مباح.
- يُعطى بعد دفع ما بيده من المال.
- يصح حتى لو كان ميتاً (المشهور عند المالكية).

5. المؤلفة قلوبهم

- كفار يُرغَّبون بالعطاء ليدخلوا الإسلام.

→ أو حديثو عهد بالإسلام ليثبتوا ويتمكن الإيمان في قلوبهم.

6. ابن السبيل

→ المسافر المنقطع الذي تقطعت به السبل في سفر مباح.

→ يُعطى قدر كفايته ليصل إلى بلده.

→ شروط العطاء:

- محتاج في موضعه.
- سفره مباح (إلا إذا خيف عليه الموت فيعطى ولو في معصية).
- الغني في بلده: لا يُعطى إلا إذا لم يجد من يسلفه.
- الفقير في بلده: يُعطى ولو وجد من يسلفه.

ملاحظة هامة:

لا يجوز صرف الزكاة في بناء سور أو مسجد أو مركب أو فداء أسير؛ لأن لها مصارف أخرى، والأولى أن تكون من بيت مال المسلمين.

زكاة الفطر

البيت:

«فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرًا مسلمًا في اليوم»

- مقدارها: صاع (أربعة أمداد بمد النبي ﷺ) ≈ 2 كيلو غرام تقريبًا من غالب قوت البلد (أو قيمته).
- تجب: بالسنة (المشهور) عن كل مسلم، وعن تلزمه نفقته (زوجة، أولاد، والدين إذا كانوا فقراء...).
- عن تخرج:
- عن كل مسلم (حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير).

- عن كل من طلب المسلم رزقه (عليه نفقته شرعاً).
- نوعها: مما فضل عن قوت يوم العيد وقوت عياله.
- وقت وجوبها: غروب شمس آخر يوم من رمضان.
- وقت إخراجها: يستحب قبل صلاة العيد، يجوز بعدها.
- الحكمة: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» (حديث ابن عمر).

الدرس انتهى عند بداية زكاة الفطر.

الدرس القادم إن شاء الله: استكمال زكاة الفطر + شروطها + مستحقها + وقتها.

والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

تلخيص الدرس الثامن:

المقدمة العامة:

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى.
دعاء بالعلم النافع والإخلاص والتوفيق.
مرحباً في حصة جديدة نستكمل فيها زكاة الفطر.

استكمال زكاة الفطر:

وجوبها:

- فرضها النبي ﷺ (حديث ابن عمر في الموطأ والبخاري):
«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير على العبد والحر، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة».
- الجمهور (مالك، الشافعي، أحمد): فرض = أوجب وحتماً.
- أبو حنيفة: فرض = قدر فقط (سنة).
- يقوي قول الجمهور: لفظ «على الناس» في الحديث.

سبب الوجوب ووقته:

- تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان (انقضاء الصوم وبداية الفطر).
- من مات قبل الغروب → لا تجب عنه.
- من مات بعد الغروب → تجب عنه.
- من ولد قبل الغروب → تجب عنه.
- من ولد بعد الغروب → لا تجب.
- أو بطلوع فجر يوم العيد على القادر (أو على بعضها) وقت الوجوب.

- إن عجز ويمكنه التسلف → يتسلف ويؤدي ثم يقضي الدين.
- إن عجز تماماً → تسقط عنه.

عمن تجب:

- على كل مسلم (حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير).
- عن نفسه وعمن تلزمه نفقته شرعاً (زوجة، والدين، أولاد، رقيق...) بشرط أن يكونوا مسلمين.

من أي شيء تخرج:

- من غالب قوت أهل البلد (جل عيش القوم)، ولا يُنظر لقوت المخرج نفسه.
- الأقوال في النظر:
- في رمضان.
- في العام كله (الأغلب).
- يوم الوجوب.
- الأصناف: قمح، شعير، سلت، ذرة، دخن، أرز، تمر، زبيب، أقط (جين مجفف – التاسع عند المالكية).

وقت إخراجها:

- يستحب: بعد فجر يوم العيد وقبل الخروج إلى المصلى.
- يجوز: قبل العيد بيوم أو يومين (عمل ابن عمر رضي الله عنهما).

إلى من تدفع:

- لحر مسلم فقير أو مسكين.
- يجوز:
- دفع جميع ما عليه (عدة أصوع) لمسكين واحد.
- أو تفريق صاع واحد على عدة مساكين.

أحكام أخرى:

- لا تسقط بمضي الزمن (ولو سنين)، ولا إذا زال الفقر أو الرق.
- من أعتق يوم الوجوب → يستحب له الإخراج (كان سيده يخرج عنه).

الحكمة والغرض:

- طهرة للصائم من اللغو والرفث.
- طعمة للمساكين وإغناؤهم عن السؤال يوم العيد (حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه والحاكم بسند حسن):

«من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

رأي معاصر (تخرج القيمة):

- يجوز إخراج القيمة نقداً (رأي أبي حنيفة) → أرفق بالفقير اليوم، لأنه في زمن المادة قد يبيع الطعام بأبخس الأثمان.

الخاتمة:

انتهى باب الزكاة كاملاً.

في الحصة القادمة بإذن الله: باب الصيام.

شكر الله حسن الإصغاء، سبحانه اللهم وبحمدك...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تلخيص الدرس التاسع: الفقه (باب الصيام – من كتاب ابن عاشر والمؤقت)

المقدمة العامة:

- حمدلة، صلاة على النبي ﷺ، دعاء، تحية.

- بداية باب الصيام (بعد ختام الزكاة).

حكم صيام رمضان:

- واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

- من جحده (أنكر فرضيته): كافر.

- من أقر بوجوبه وأفطر بغير عذر: فاسق، يُؤدَّب (تأديب ولي الأمر).

- إن جاء مستفتياً (يسأل عن حكم إفطاره): لا يُؤدَّب.

وقت الوجوب:

- فَرَضَ السنة الثانية للهجرة (ليلتان خلتا من شعبان).

من تجب عليه:

- المكلف: مسلم بالغ عاقل، بلغته الدعوة.

- ذكر/أنثى، حر/عبد، قادر، حاضر (أو مسافر دون مسافة القصر سافراً مباحاً).

تعريف الصوم:

- لغة: مطلق الإمساك (مثال: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} = إمساك عن الكلام).

- شرعاً: إمساك عن شهوتي البطن والفرج (أكل، شرب، جماع) أو ما يقوم مقامهما (وصول للجوف/الحلق من أنف/أذن/عين) يوماً كاملاً بنية التقرب.

الصيام المستحب (ندب):

- رجب وشعبان.
- تسع ذي الحجة (يتأكد التاسع = يوم عرفة؛ يكفر السنة الماضية والباقية).
- المحرم كله (يتأكد العاشر = عاشوراء؛ يكفر السنة الماضية).
- بعض العلماء: توسعة على العيال يوم عاشوراء (بغير إصراف).

الخاتمة:

- ختام الحصة؛ الحصة القادمة: استكمال باب الصيام إن شاء الله.
- جزاكم الله خيراً. والله الموفق.

تلخيص الدرس العاشر: الفقه (باب الصيام – استكمال) المقدمة العامة:

- حمدلة، صلاة على النبي ﷺ، دعاء، تحية.
- استكمال باب الصيام: ثبوت الشهر + فرائض الصوم.

ثبوت شهر رمضان: يثبت بأحد أمرين:

1. رؤية الهلال (برؤية عدلين حرّين ذكرين، أو جماعة كثيرة، أو حتى واحد إذا كان الجو صحوً).

2. إكمال شعبان 30 يوماً.

يوم الشك (إذا غُيِّم ولم يُرَ الهلال):

- صبيحة ليلة التحري = يوم الشك → يُستحب إمساكه احتياطاً.
- إن ثبت نهاراً أنه رمضان → يجب الإمساك بقية اليوم + القضاء (لعدم النية الجازمة).
- إن أفطر:

◦ إن كان اجتهد أولاً (ظن أنه من شعبان): لا كفارة.

◦ إن لم يجتهد: المشهور وجوب الكفارة.

فرائض الصيام (الأركان الخمسة):

1. النية بليلة (من الغروب إلى الفجر؛ لا تُقدّم قبل الغروب ولا تُؤخّر بعد الفجر).

◦ حديث حفصة: «من لم يُجْمِعِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

2. ترك الوطء (الجماع) + ما في معناه من إنزال المنى أو المذي بلذة (قضاء + كفارة إن أنزل منياً).

3. ترك الأكل والشرب (من طلوع الفجر إلى غروب الشمس).

4. ترك تعمد إخراج القيء:

- خرج غلبة بلا تسبب → لا شيء.
- رجع شيء منه عمداً → قضاء + كفارة.
- رجع غلبة أو نسياناً → قضاء فقط.

5. ترك وصول شيء إلى المعدة (من فم، أنف، أذن، عين، دبر... من الفجر إلى الغروب).

الخاتمة:

- ختام الحصة؛ الحصة القادمة استكمال باب الصيام إن شاء الله.
- جزاكم الله خيراً. والله الموفق.

تلخيص الدرس الحادي عشر: الفقه (باب الصيام – استكمال)

المقدمة العامة:

- حمدلة، صلاة على النبي ﷺ، دعاء، تحية.
- استكمال باب الصيام: شروط الوجوب + بعض المكروهات.

شروط وجوب الصيام (ستة):

1. الإسلام.
2. العقل (في أول الصوم عند طلوع الفجر).
3. البلوغ.
4. الصحة (غير مريض).
5. الإقامة (غير مسافر).
6. النقاء من دم الحيض والنفاس (للمرأة).

فقد العقل أو الإغماء:

- من فقد عقله (جنون، إغماء، إسكار...) عند طلوع الفجر → لا يصح صومه + يجب عليه القضاء إذا رجع إليه عقله.

الحيض والنفاس:

- يمتنعان الصوم مطلقاً (فرضاً كان أو نفلاً).
- تقضي الحائض/النفاس الفرض فقط (لا النفل).
- إذا حاضت وهي صائمة → يبطل صومها + تقضيه.

المكروهات في الصيام:

1. اللمس والتفكر في النساء (والنظر المستدام، القبلة، المباشرة، الملاعبة):

- مكروه إذا سَلِمَ عادةً من خروج المذي (أو المنى).
- محرّم إذا لم يسلم (أو شك أو علم عدم السلامة).
- لا فرق بين شاب/شيخ، رجل/امرأة، فرض/نفل.

2. ذوق الطعام (كالقدر): مكروه (مخافة التسرب إلى الجوف).

3. كثرة الكلام في الباطل (الهدر): مكروه.

المغتفر (لا يبطل الصوم):

- غلبة القيء.
- دخول ذباب.
- غبار الصانع أو الطريق.
- سواك يابس.
- الإصباح على جنابة (صوم صحيح لكن مكروه؛ الطهارة ليست شرط صحة).

الخاتمة:

- الدرس القادم إن شاء الله: استكمال المكروهات والمفطرات.
- جزاكم الله خيراً. والله الموفق.

تلخيص الدرس الثاني عشر: الفقه (باب الصيام – استكمال المكروهات والمغفرات + النية في الصوم المتتابع)

المقدمة العامة:

- حمدلة، صلاة على النبي ﷺ، دعاء، تحية.
- استكمال المكروهات والمغفرات في الصيام.

المكروهات (استكمال):

1. ذوق القدر (ملح، عسل...): مكروه خوف التسرب إلى الجوف → إن بالغ وتسرب → مفطر.
 2. مضغ العلك (تمر، حلوى...): مكروه إن لم يتحلل شيء → إن تحلل وتسرب → مفطر.
 3. الهذر (كثرة الكلام المباح): مكروه.
- الكلام بالغيبة/زور/كذب → حرام مطلقاً (في رمضان وغيره)، ينقص الأجر أو يبطل الصوم (أحاديث: «من لم يدع قول الزور...»؛ «الصيام جنة...»).

المغتفر (لا قضاء ولا كفارة):

- القيء الخارج غلبة (لا يُرد شيء).
- دخول ذباب.
- غبار الصنعة (دقيق، جبس، قمح...).
- طعم الدباغ (للدباغ).
- غبار الطريق.
- السواك اليابس (لا يتحلل).
- الإصباح على جنابة (صوم صحيح).

النية في الصوم المتتابع:

- تكفي نية واحدة في أوله للصوم الواجب تتابعه (رمضان للحاضر الصحيح، شهري كفارة القتل/الظهار...).
- يجب تجديد النية إذا طرأ مانع يبطل التتابع (مرض، سفر، حيض).
- يجب تجديد النية كل ليلة في الصوم غير الواجب تتابعه (صوم تطوع متتابع، كفارة يمين، نذر أيام بدون نية تتابع).

الخاتمة:

- الأفضل تبين نية كل ليلة (حتى في المتتابع).
- الدرس القادم إن شاء الله: استكمال باب الصيام (المفطرات...).
- جزاكم الله خيراً. والله الموفق.

تلخيص الدرس الثالث عشر: الفقه (باب الصيام – مندوبات الصوم)

المقدمة العامة:

- حمدلة، صلاة على النبي ﷺ، دعاء، تحية.
- استكمال باب الصيام: المندوبات (تعجيل الفطر + تأخير السحور).

المندوبات الرئيسية:

1. تعجيل الفطر (رفعه):

- مستحب بعد تحقق الغروب تماماً.
- حديث: تسحر النبي ﷺ وزيد بن ثابت، ثم صلى → بين السحور والصلاة قدر قراءة 50 آية (تقريباً 10 دقائق احتياطاً اليوم).

2. تأخير السحور:

- مستحب حتى قرب الفجر (بعد تحقق عدم طلوعه).

حكم الشك:

- إذا شك في الغروب أو طلوع الفجر → لا يأكل (احتياطاً).
- إن أكل شاكاً:
- وتبين أكله قبل الفجر أو بعد الغروب → يقضي (لعدم النية الجازمة).
- لا كفارة (لعدم قصد انتهاك حرمة الشهر).

الاحتياط في زماننا:

- الاحتياط بـ 1/3 ساعة مبالغة (الأوقات اليوم دقيقة بالساعات/الهواتف).
- الأحسن: قدر قراءة 50 آية (~10 دقائق).

الخاتمة:

- الدرس القادم إن شاء الله: استكمال المندوبات والمستحبات في الصيام.
- جزاكم الله خيراً. والله الموفق.

تلخيص الدرس الرابع عشر: الفقه (باب الصيام – قضاء الصوم والكفارة)

المقدمة العامة:

- حمدلة، صلاة على النبي ﷺ، دعاء، تحية.
- استكمال باب الصيام: قضاء الفرض + شروط الكفارة.

قضاء الصوم الفرض (رمضان أو نذر):

- يجب القضاء مطلقاً على من أفطر الفرض (رمضان أو نذر) على أي وجه كان الفطر:
- عمداً/سهواً/جهلاً/غلبة/اختياراً/إكراهاً.
- أكل/شرب/جماع/إنزال مني/رفض النية.
- وصول إلى الحلق/المعدة (منفذ واسع/ضيق).
- حرام/حلال/واجب/مباح/مندوب.
- النذر:

- غير معين الزمان → قضاء مطلقاً.

- معين الزمان → إن أفطر لعذر (مرض، حيض، إغماء، جنون) → لا قضاء (فوات الزمن).
- إن بقي من اليوم بعد زوال العذر → يُتِمّه.
- إن نسي → قضاء + إمساك بقية اليوم (معتمد المذهب).

الكفارة (مع القضاء) في رمضان فقط:

- تجب إذا تعمد الفطر منتهكاً لحرمة الشهر (عالمًا بحرمة، مختاراً):
- أكل/شرب بفم.
- إنزال مني (جماع أو مقدماته، حتى فكر مستدام).
- رفض النية نهائياً.
- شروط وجوب الكفارة (5):
- 1. التعمد.

2. الانتهاك لحرمة رمضان.
3. في رمضان (لا في غيره).
4. الاختيار (غير مضطر).
5. العلم بحرمة الفعل (بلا تأويل قريب).

- التأويل:

- قريب (مستند إلى سبب موجود) → قضاء فقط.
- بعيد (مستند إلى سبب معدوم غالباً) → قضاء + كفارة.

الخلاصة:

- القضاء مطلق في الفرض (رمضان/نذر غير معين).
- الكفارة خاصة برمضان + تعمد منتهك (بلا تأويل قريب).

الخاتمة:

- الدرس القادم إن شاء الله: استكمال التأويل القريب/البعيد + تفاصيل الكفارة.
- اللهم اجعلنا من القانتين الصائمين القائمين، والحمد لله رب العالمين.

والله الموفق.

تلخيص الدرس الخامس عشر: الفقه (باب الصيام – استكمال الكفارة + مباحات الفطر)

المقدمة العامة:

- حمدلة، صلاة على النبي ﷺ، دعاء، تحية.
- استكمال باب الصيام: التأويل القريب/البعيد + مباحات الفطر في رمضان.

التأويل في الفطر (تأثيره على الكفارة):

- التأويل القريب (مستند إلى سبب موجود): قضاء فقط (دون كفارة)، مع إثم (لعدم العلم بحكم الله قبل الفعل).

- أمثلة:

- فطر ناسياً.

- طهرت من الحيض قبل الفجر واغتسلت بعده.

- تسحر قرب الفجر (ظن عدم طلوعه).

- سافر دون مسافة القصر (ظن إباحة الفطر).

- رأى هلال شوال نهاراً (ظن لليلة الماضية).

- التأويل البعيد (مستند إلى سبب معدوم غالباً): قضاء + كفارة.

- أمثلة:

- رأى الهلال ولم يُقبل شهادته → أفطر.

- أفطرت طائفة مجيء الحيض (عادة) ولم يأت.

- أفطر لسماع حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» (معتمد: تأويل قريب → قضاء فقط).

الجاهل حديث العهد بالإسلام:

- ظن الفطر فقط بالأكل/شرب (دون جماع) → جامع → قضاء فقط (دون كفارة).

فهم من النظم:

- الكفارة خاصة برمضان (لا في غيره، ولا في قضاء رمضان).
- فطر ناسياً → لا كفارة.
- إدخال شيء من أنف/أذن → لا كفارة.
- خروج مني بدون تسبب (احتلام) → لا قضاء ولا كفارة.

مباحات الفطر في رمضان:

- يباح الفطر لأمرين:

1. ضرر (مرض/مشقة): إذا خاف زيادة المرض أو حدوث مرض آخر (بقول طبيب أمين/تجربة).
 - إن قدرت على الصوم بمشقة يسيرة → الصوم أفضل.
 - إن خاف هلاكاً/أذى شديداً → يحرم الصوم ويجب الفطر (حفظ النفس واجب).
2. سفر قصر (مباح كتجارة، حتى بدون ضرورة) → الفطر مباح (الصوم أفضل إن لم يشق).

الخلاصة:

- التأويل القريب → قضاء فقط.
- التأويل البعيد → قضاء + كفارة.
- الفطر لضرر/سفر قصر → مباح (يجب عند خوف هلاك).
- دين الله يسر → حفظ النفس مقدم على الصوم.

الخاتمة:

- الدرس القادم إن شاء الله: استكمال مباحات الفطر + شروط السفر.
- اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين المتقين، والحمد لله رب العالمين.

والله الموفق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

